

1505309-22.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151069/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 12018438 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 340/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2151069 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, ., Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3522-2299,

Catanduva-SP - E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1505309-22.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151069/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 12018438 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 340/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2151069 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON LEONARDO CORREA DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

07/04/2022

Tramitação prioritária

Aos 07 DIAS DE ABRIL DE 2022, às 14h00, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes

presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Antonio Bandeira Neto, presente o acusado Robson, e presente seu defensor, o Dr. Ariovaldo Sérgio Moreira Valforte, OAB nº 299559.

Iniciados os trabalhos o MM Juiz autorizou a entrevista prévia e reservada do réu com seu(a) defensor(a), nos termos do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. Na sequência, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento da(s) testemunha(s) (Jair Eduardo Caracini), esta(s) compromissada(s) e advertida(s) sobre a obrigação de dizer a verdade, respectivamente, na forma dos artigos 201 e 203 do Código de Processo Penal, a(s) qual(is) respondeu(ram): depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Pela ordem, o(a) representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Paulo Henrique Perez. Pelo MM Juiz foi dito: homologo as desistências requeridas.

Em seguida, antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz perguntou a respeito da qualificação do acusado, o que foi respondido oralmente. Em seguida, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, bem como informado do direito de permanecer calado (art. 186 do CPP), o acusado passou a ser interrogado de acordo com o disposto no art. 187 e seguintes do Código de Processo Penal e, às perguntas do MM Juiz de Direito, respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.

Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente ao(à) Promotor(a) de Justiça e depois ao(à) Defensor(a), pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º do Código Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP) e da resposta à acusação (defesa), manifestando-se conforme mídia digital de gravação que segue anexa.

Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão:

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Robson Leonardo Corrêa dos Santos dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 (fls. 57/59).

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 72/75).

A denúncia foi recebida em 19 de fevereiro de 2021 (fl. 86) e o réu foi citado (fl. 66).

No curso da instrução processual, foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado, que confessou a prática delitiva.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da pretensão punitiva estatal, com aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com o que concorda a Defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 08), pelos laudos de constatação provisória e definitiva de substância entorpecente (fls. 10/12 e 49/51) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos. A autoria, por sua vez, é incontroversa, diante da circunstanciada confissão do acusado, o qual admitiu que guardava as substâncias entorpecentes para terceiro, cuja identidade preferiu não revelar.

A confissão, ademais, é corroborada pelas declarações do policial civil Jair Eduardo Caracini, o qual realizou campana nas proximidades da residência do réu

após a percepção de informações acerca da ocorrência do tráfico de drogas e logrou apreender as drogas descritas na denúncia no interior da residência.

Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime estão cabalmente comprovadas nos autos. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, tem-se que embora a natureza da substância apreendida é circunstância desfavorável, eis que três foram os tipos de drogas encontrados sob a posse do réu, quais sejam maconha, cocaína e crack. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. O réu ostenta bons antecedentes (fl. 20). A conduta social e a personalidade do agente, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. O motivo e as circunstâncias não desbordam da normalidade, e as consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, valoro a circunstância desfavorável em um sexto e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão (art. 65, III, 'd', do CP). Ausentes agravantes. Logo, fixo a pena intermediária, em observância ao disposto n Súmula 231 do STJ, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Isso porque, conforme se depreende dos documentos de fls. 18/21, a ré é primária, ostenta bons antecedentes e não há notícias fundadas de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, de modo que deve ser aplicado o redutor em seu patamar máximo, qual seja de dois terços. Não há causas de aumento. Assim, fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a condição econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, ante o disposto no art. 33, §2º, 'c', do CP.

No mais, tendo em vista que atendidos aos requisitos insculpidos no art. 44 do CP, imperiosa é a conversão da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do CP, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais, e de prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser pago à entidade pública ou privada com destinação social determinada pelo Juízo da execução. A duração da pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser igual àquele da pena privativa de liberdade, e a de prestação pecuniária não substitui a pena multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Robson Leonardo Corrêa dos Santos como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de liberdade de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser paga a entidade pública ou privada com destinação social, tudo na forma a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, incabível a imposição de prisão cautelar (art. 387, §1º, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de

substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos, e com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

Sentença publicada em audiência e intimados os presentes.

Pela ordem a defesa e o réu renunciaram ao direito de recurso. O Ministério Público, por sua vez, não se opôs ao trânsito em julgado da r. Sentença.

Pelo MM. Juiz foi dito que: homologo a renúncia ao direito recursal e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, expedindo-se o necessário para cumprimento da pena.

Nada mais do que para constar, lavrei o presente termo que vai e fica devidamente assinado. Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)